

《【문제14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 '필수공익사업'에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 '필수유지업무'를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음2) 노동조합법상 '필수유지업무' 제도의 적용 범위와 결정 절차를 서술하고, 필수공익사업이 아닌 일반 사업장인 C사에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 파업 참여를 제한할 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제14.9의 물음2> 필수유지업무 제도의 적용 범위 · 절차 및 일반 사업장에서의 사용자 일방 지정 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서는 고온·고압의 설비를 운영하는 C사와 노동조합 D간에 단체협약 갱신이 결렬되자 노동조합 D가 파업을 실시하는 과정에서 비상 가동 설비 담당자까지 파업에 동참하도록 지시하고, 이에 C사가 자체 필수유지업무를 지정하고 업무 복귀를 명령하자 노동조합 D가 일방적 필수유지업무 지정으로 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <C사가 필수유지업무 제도의 법적 적용 범위와 정해진 결정 절차를 준수했는지>, <일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정한 것이 효력을 가질 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 파업 참여를 제한할 수 있는지 논한다.

II. 필수유지업무 제도의 적용 범위

1. 공익사업의 범위

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제71조 제1항"에 따르면 공익사업은 공중의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 사업으로서 정기항공운송사업, 수도·전기·가스·석유정제 및 석유공급사업, 병원 및 혈액공급사업, 은행 및 증권시장 관련 사업, 통신사업 등을 의미한다.

2. 필수공익사업의 범위

(1) 개념

- 공익사업 중 그 업무의 정지 또는 폐지가 공중의 생명·건강 또는 신체의 안전이나 공중의 일상생활을 현저히 위태롭게 하는 사업으로서 대통령령이 정하는 사업을 말한다.

(2) 대상 사업

- 철도·도시철도사업, 항공운송사업, 수도·전기·가스·석유정제 및 석유공급사업, 병원사업, 혈액공급사업, 한국은행, 통신사업 등이 이에 해당한다. 필수유지업무 제도는 오직 이러한 필수공익사업에만 적용된다.

III. 필수유지업무를 결정 절차

1. 노사 간 합의(필수유지업무협정)

(1) 협정 체결 의무

- 필수공익사업의 노동조합과 사용자는 쟁의행위 기간 동안 유지·운영하여야 할 필수유지업무를 구체적 범위, 필요인원, 지명절차 등을 정한 협정을 서면으로 체결하여야 한다.

(2) 체결 시기

- 특별한 제한은 없으나 통상 쟁의행위가 예상되는 시점 이전에 노사가 성실히 교섭하여 체결하여야 한다.

2. 노동위원회에 의한 결정

(1) 결정 신청

- 노사 간에 필수유지업무협정이 체결되지 아니한 때에는 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽이 노동위원회에 필수유지업무를 유지하기 위한 결정을 신청하여야 한다.

(2) 결정의 효력

- 노동위원회는 사업장별 특성 및 인력 규모 등을 고려하여 필수유지업무를 구체적 범위를 결정하며, 이 결정은 노사 양측을 구속한다. 노동위원회의 결정 없이 사용자가 임의로 범위를 정할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. C사의 필수공익사업 해당 여부

(1) 사업의 성격 검토

- 사례에서 C사는 정유 및 석유화학 제품을 생산하는 기업이다. "노조법 제71조 제2항 제3호"에 따르면 석유정제 및 석유공급사업은 필수공익사업에 해당한다. 그러나 사안의 문구에서 필수공익사업에 해당하지는 않으나라고 명시되어 있으므로, 이를 전제로 판단할 때 C사는 법정 필수공익사업자가 아니다.

(2) 적용 범위의 한계

- 필수유지업무 제도는 헌법상 보장된 쟁의권을 직접적으로 제한하는 제도이므로 법률이 정한 범위를 엄격히 해석해야 한다. 필수공익사업이 아닌 일반 사업장(또는 법정 필수공익사업에 해당하지 않는 석유화학 부문 등)에는 필수유지업무 유지 의무 자체가 발생하지 않는다.

2. 사용자의 일방적 지정 및 복귀 명령의 정당성

(1) 결정 절차 위반

- 백번 양보하여 C사가 필수공익사업에 해당한다 하더라도, 필수유지업무는 노사 합의(협정) 또는 노동위원회의 결정을 통해서만 구체화된다. 사용자가 독자적으로 이를 지정하고 업무 복귀를 명령하는 것은 "노조법 제42조의3"에서 정한 절차를 정면으로 위반한 것이다.

(2) 쟁의권 침해의 부당성

- 사용자가 일방적으로 특정 업무를 필수유지업무라 판단하여 파업 참여를 제한하는 것은 노동조합의 단체행동권을 본질적으로 침해하는 행위이다. 일반 사업장인 C사에서 이러한 명령은 법적 근거가 없는 위법한 명령에 해당한다.

V. 결론

- 필수유지업무 제도는 오직 법령이 정한 필수공익사업에 한하여 노사 협정 또는 노동위원회의 결정을 거쳐 적용되는 제도이다. 사안의 C사는 필수공익사업에 해당하지 않으므로 필수유지업무 제도의 적용 대상이 아니다. 설령 대상 사업이라 하더라도 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 업무 복귀를 명령하는 것은 절차적·내용적 정당성이 없는 위법한 행위이다. 따라서 노동조합 D의 주장은 타당하며, C사의 일방적인 필수유지업무 지정 및 파업 제한 명령은 효력이 없다.